

פרוטוקול החלטות ישיבה מס' 2005001 לתאריך 3.1.2005

זמ/ש/ 374 – בקשה לשימוש חורג מתעשייה למסחר, מתחם "תדיראן סוללות בע"מ, קרית

עקרון, ישיבת מליאה מס' 2005001, מתאריך 3/1/05

רקע

- א. הבקשה הנדונה ענינה חטיבת קרקע, בשטח של כ- 44 דונם, המצויה באזור התעשייה של קריית עקרון, בסמיכות לאזור המכונה "בילו סנטר". המגרש הנדון כלול בתכנית זמ/ 571/ 8, שאושרה בשנת 1963, ועל פיה מיועד המגרש הנדון לאזור תעשייה, בזכויות הבניה של 40%. ברבות השנים שונה חלק מהשטח הכלול בתכנית זמ/ 571/ 8 ליעודי מסחר, אולם חלקה הדרומי של התכנית, בשטח של כ- 100 דונם, נותר ביעוד לתעשייה. בפועל, מצויים בשטח זה מספר מבנים המשמשים לתעשייה, כאשר העיקרי והמרכזי שבהם הינו מפעל "תדיראן סוללות בע"מ", הגובל מדרום במגרש נשוא הבקשה (מוגדר עפ"י חוק כמפעל מסוכן).
- ב. ביום ה- 29/2/2004, החליטה רשות הרישוי לתת לחברת דנישרא היתר בניה במגרש הנדון, הכולל הריסת מבנים קיימים, ובניית אולמות רב תכליתיים בשטח של כ- 8,500 מ"ר (עיקרי + שירות), בבינוי של קומה אחת, וכן שטח לחניה בהיקף נרחב. בתאריך 28/3/04, החליטה הועדה המקומית "זמורה" לאשר בתנאים היתר לשימוש חורג למסחר לתקופה של 8 שנים, למבנה הנדון.
- ג. לאור פניות שהתקבלו בלשכת התכנון המחוזית, התקיים דיון ב- 14.10.2004, בהשתתפות הממונה על המחוז ויו"ר הועדה המחוזית, מתכנן המחוז, נציגי המשרד לאיכות הסביבה, ראש המועצה קרית עקרון, יו"ר הועדה המקומית "זמורה", מהנדס הועדה המקומית "זמורה", הפיקוח המחוזי וגורמים נוספים. במהלך הדיון נשאלה הועדה המקומית הליך התכנון ולגבי בטחון הציבור – בכל הנוגע לסכנות הנשקפות ממפעל תדיראן המצוי בסמיכות למבנה המבוקש. בסיכום הדיון הוחלט כי הממונה על המחוז ויו"ר הועדה המחוזית יפנה בכתב ליו"ר הועדה המקומית "זמורה" בעניין ההיתר שניתן לשימוש החורג המדובר, ובהתייחס להערות שהועלו ע"י הגורמים שנטלו חלק בדיון.
- ד. הממונה על המחוז ויו"ר הועדה המחוזית פנה בכתב ביום 14.10.2004, אל יו"ר הועדה המקומית "זמורה" והביא לידיעתו כי בקשה ליעד השטח למסחר מחייב הגשת תכנית וכי עליו לפעול בהתאם, והליך של שימוש חורג אינו אפשרי, במקרה זה.
- ה. בעקבות פניית הממונה על המחוז ויו"ר הועדה המחוזית, דנה מליאת הועדה המקומית "זמורה" בנושא ביום 5.12.2004, והחליטה כי אין מקום לשנות את החלטתה לאשר את הבקשה ל"שימוש חורג".
- ו. בהתייחס להחלטת הועדה המקומית מיום 5.12.04, החליט יו"ר הועדה המחוזית להביא את הבקשה הנדונה לדיון בפני מליאת הועדה המחוזית וזאת מכוח סעיף 28 לחוק התו"ב תשכ"ה – 1965, הקובע את חובת הועדה המחוזית לפקח שהועדה המקומית תמלא את חובתה להוציא היתרי בניה כדין. הודעה על כך נמסרה ליו"ר הועדה המקומית "זמורה" במכתבו של יו"ר הועדה המחוזית מיום 8.12.04.

החלטה

הועדה המחוזית, לאחר ששמעה את הסברי יזמי ומתכנני הבקשה, וכן את עמדת הועדה המקומית "זמורה", ונציגים מטעמו מחליטה להורות לועדה המקומית, עפ"י ס' 28 (א) לחוק, שלא לתת היתר לשימוש חורג ולבטל את החלטתה מיום 28.3.2004, וזאת מהנימוקים הבאים:

1. כאמור, כלול המגרש הנדון בתכנית מאושרת זמ/ 571/ 8 משנת 1963, החלה על השטח שגודלו כ- 180 דונם, המצוי ממזרח לכביש 411, והמייעדת אותו לתעשייה, "שטח שמור לשירותים חקלאיים" ועוד. בבחינת מכלול השטח הגובל בשטח הנדון, ולא רק השטח נשוא הבקשה המיועד לתעשייה, נמצא – כי מצפון לשטח הבקשה קיים שטח של כ-80 דונם המיועד למסחר. על שטח זה חלה בעבר תכנית זמ/ 571/ 8 אך בשנת 2002 שונה היעוד למסחר על ידי תכנית זמ/ 334.
2. בנוסף, ממערב לשטח הבקשה קיים שטח של כ- 310 דונם, והמצוי ממערב לכביש 411. שטח זה כלול בתכנית זמ/בת/329, שאושרה בשנת 1996, והמייעדת

פרוטוקול החלטות ישיבה מס' 2005001 לתאריך 3.1.2005

את רובו של השטח (167 דונם) לתעשייה, (כולל אפשרות ל-15% שרתי מסחר מהשטח העיקרי) ומיעוטו (9 דונם) למסחר, לצד יעודים נוספים דוגמת דרכים, שצ"פ, מתקנים הנדסיים ועוד. ממזרח חלה תכנית זמ/במ/325 המייעדת השטח למגורים.

3. על פי תכנית המתאר המחוזית – תמ"מ/3/21 – מיועדים מכלול שטחים אלו ל"אזור תעשייה מלאכה ותעסוקה". סעיף 7.3.1, המפרט את רשימת התכליות והשימושים המותרים באזור תעשייה, מלאכה ותעסוקה מאפשר, במסגרתו, את השימוש של מסחר באזור זה, אולם סעיף 7.3.2(1) קובע מפורשות, כי "המסחר באזורים אלה יוגבל בהיקפו כדי למנוע פגיעה בחוסן הכלכלי של הערים ובמרכזי הערים".

4. עולה מכל אלה, כי שטח הבקשה מיועד בתכנית המתאר המקומית לתעשייה בלבד. בנוסף עולה כי שינוי של הייעוד של שטח הבקשה – מחייב בחינה של היקף שטחי המסחר במכלול השטח באזור, וזאת גם לאור הוראות תממ/21/3 לעיל.

5. על פי נתונים שנמסרו מהועדה המקומית "זמורה", חלק מהשטח משמש, בפועל, לשימושי מסחר, וזאת גם בדרך של אישור שימושים חורגים. הבקשה הנדונה, מבקשת, כאמור, להוסיף כ-8,500 מ"ר שטחים למסחר במגרש זה.

6. בנוסף, סבורה הועדה המחוזית, כי הואיל ובקשה זו אינה תואמת, כאמור, את מגמות התכנון שנקבעו ביחס לאזור זה כאמור לעיל, הרי שאישורה בנסיבות ובהיקפים המבוקשים לתקופה קצובה תיפגע, לדעת הועדה, באפשרויות התכנון המושכל של שטח זה ע"י מוסדות התכנון, וזאת בדרך של יצירת עובדות בשטח שעשויות להכתיב, בפועל, את התכנון במקום. יש לזכור כי אישור של הבקשה הנדונה היה מאלץ את הועדה המקומית לאשר בקשות דומות באזור בדרך של שימוש חורג.

כתוצאה מכך יתאפשרו "שימושים חורגים" רבים בשטח המיועד לתעשייה, ובנסיבות אלו האפשרות לבחון הסדרה שונה של השטח בדרך של תכנית לרווחת האיזור – הולכת ומצטמצמת.

7. הועדה המחוזית סבורה, כי הדרך הראויה לבחינת ניצולו המיטבי של השטח הנדון אינו בדרך של אישור שימושים חורגים – ובכלל זה הבקשה הנדונה, אלא בדרך של תכנית, אשר תבחן, בין היתר, את השימושים הרצויים במקום, כמו גם היקף הזכויות בהם, היבטים תחבורתיים, סביבתיים, יעול השימוש בקרקע וכד'. כך לדוגמה מדגישה הועדה את העובדה כי מרבית שטח המגרש הנדון מוצע, בבקשה הנדונה לחניה עילית, וכל הבינוי המוצע הינו בקומה אחת – וזאת שעה שמדיניות התכנון הארצית והמחוזית מדגישה את הצורך בניצול השימוש בקרקע ויעולו גם בדרך של צמצום תכסיות.

ז. עולה מכל אלה, כי הבקשה הנדונה אינה בגדר בקשה לשימוש חורג שבסמכות הועדה

המקומית והיא צריכה להיבחן במסגרת תכנית בהליכים הקבועים בחוק.

סמכותה ושיקול דעתה של הועדה המקומית להתיר שימוש חורג – הוגבל על ידי

המחוקק בסעיף 151 לחוק הקובע – "לא ינתנו הקלה או היתר לשימוש חורג אם יש בה

סטיה ניכרת מתכנית החלה על הקרקע או הבניין"

הועדה המחוזית סבורה כי לאור אופי השינוי המבוקש, היקפו פריסתו ומשמעותו,

המדובר בסטייה ניכרת. כמו כן, הבחינה שמתבצעת במסגרת בקשה לשימוש חורג

מתמצית בפתרונות נקודתיים מצומצמים לנושאי תחבורה איכ"ס וכיו"ב. אולם,

הבקשה הנדונה מחייבת ראייה ובחינה רב מערכתית לרבות בחינה של השתלבות מסחר

בסביבה הקרובה, ושל השתלבות היקפי מסחר במחוז בכלל. בחינה כאמור צריכה

להיות במסגרת תכנית שתבחן על ידי הועדה המחוזית, המוסמכת לשקול את העתיד

התכנוני של כל המתחם והאזור.

פרוטוקול החלטות ישיבה מס' 2005001 לתאריך 3.1.2005

החלטה : מח/150 מחוץ לסדר-היום

הועדה בישיבתה מיום 20.12.04 לאחר ששמעה את הצגת הדברים על ידי שר התחבורה וגורמים מטעמו סברה שיש מקום לשנות את שלבי הביצוע כפי שנקבעו ע"י מוסדות התכנון בכל הנוגע להקמת תחנת הרכבת, וביצוע חניון החנה וסע והנתיב המהיר.

הועדה הוסיפה כי תערך בחינה של היועצת המשפטית של הוועדה, בדבר ההליך הסטטוטורי – משפטי הנדרש לקידום המלצה כאמור.

בעקבות החלטה זו פנה משרד התחבורה לוועדה ביום 2.1.05 וביקש שלא לקדם בשלב זה את הצעת הוועדה המחוזית, וציין בפנייתו כי המשרד ממשיך בהליכי הבחינה של ההשלכות השונות הנוגעות לבקשתו לדחות בשלב זה את הקמת תחנת הרכבת הכלולה במסגרת התכנית. משרד התחבורה ביקש לגבש את עמדתו ביחס לנושא עיתוי הקמת תחנות הרכבת, רק לאחר שהתכנית תפורסם למתן תוקף.

בנסיבות אלה מודיעה הועדה כי אין מקום לקדם את הצעתה שמיום 20.12.04, ולפיכך התכנית תפורסם למתן תוקף, כשהיא כוללת את התיקונים שנדרשו ע"י ועדת המשנה להתנגדויות וע"י ועדת המשנה לעררים של המועצה הארצית.

פרוטוקול החלטות ישיבה מס' 2005001 לתאריך 3.1.2005

א. התכנית הנדונה עניינה הרחבה של המסלול הצפוני בדרך מספר 1 בקטע שפירים גנות, במטרה לאפשר הוספת נתיב נוסף, כנתיב אגרה וכנתיב תחבורה ציבורית שנועד לשרת בין היתר, את באי מתחם ה"חנה וסע" במחלף שפירים.

ב. לאחר שבחנה את התכנית ושמעה את הסברי יזמי ומתכנני התכנית, וכן עמדת הועדה המקומית וראש המועצה האזורית "עמק לוד" - מחליטה הועדה להפקיד את התכנית הנדונה רק לאחר מילוי התנאים הבאים:

1. תחום התכנית יורחב לכל תחום זכות הדרך (כולל למסלול הדרומי) הסלול בפועל מבלי להביע עמדה לגבי מעמדו הסטטוטורי כיום.
2. המיגון האקוסטי המשלים למושב משמר השבעה כנדרש בחו"ד המשרד לאיכה"ס מתאריך 5.12.04 ייקבע בישיבת ועדת היגוי תחבורתי בהשתתפות לשכת התכנון (יו"ר), משרד התחבורה, משרד לאיכה"ס, מע"צ, רכבת ישראל, נציג הועדה המקומית וחברת חוצה ישראל שתתכנס תוך 30 יום מהיום, כאשר בה יוצג התכנון המוצע של מע"צ ורכבת ישראל להרחבת כביש 1 ושדרוג מסילות הרכבת במקום, וייקבע פתרון המיגון הנדרש לישובים הסמוכים עפ"י שלבי ביצוע שיקבעו בישיבה.
3. תיאום עם משרד החקלאות ביחס לפתרון הניקוז המוצע.
4. אישור הולקחש"פ.
5. תיאום עם רכבת ישראל בהתאם למכתבם מיום 6.12.04.
6. הערות טכניות של לשכת התכנון שינתנו תוך 14 יום מקבלת המסמכים המתוקנים.

"החלטה זו תהיה בטלה בתוך שבעה חודשים מיום שנמסרה למגיש התכנית עפ"י סעיף 86 ד' לחוק אם לא ימולאו התנאים הקבועים בה"

תכנית מס' ק/3414 – אזור למרכזים לוגיסטיים, כפר קאסם,

ישיבת מליאה מס' 2005001 מתאריך 3.1.2005

א. התכנית הנדונה עניינה חטיבת קרקע בשטח של כ- 600 דונם, הנמצאת מדרום לכביש 5 ובסמוך לצומת קסם, ובתחום השיפוט של כפר קאסם.

פרוטוקול החלטות ישיבה מס' 2005001 לתאריך 3.1.2005

ב. מטרת התכנית, בעיקרה, הינה הקמת אזור למרכזים לוגיסטיים, בשטח של כ- 410 דונם, ובהיקף זכויות של 120% שטח עיקרי ו- 315% שטחי שירות, וזאת באמצעות שינוי ייעוד השטח מיעוד חקלאי לאזור למרכזים לוגיסטיים, שטח לבנייני ציבור וספורט, חניה ציבורית, מתקנים הנדסיים, שטח ציבורי פתוח, דרכים וכד'. סה"כ זכויות מוצעות בתכנית - כ- 496,000 מ"ר שטח עיקרי ועוד כ- 1,300,000 מ"ר שטח שירות (סה"כ כ- 1,796,000 מ"ר עיקרי + שירות).

ג. עפ"י תמ"מ/21/3 מיועד השטח ל"אזור תעסוקה מטרופוליני משני", כחלק מאזור התעסוקה המטרופוליני המשני הנמצא מדרום מזרח למחלף קסם.

ד. הועדה, לאחר ששמעה את הסברי יזמי ומתכנני התכנית, וכן עמדת ראש עיריית ראש העין ונציגים מטעמו - מחליטה להפקיד את התכנית בתנאים הבאים:

1. אישור ולקחש"פ.

2. התכנית מציעה בהוראותיה אפשרות של שימוש למסחר בשיעור של עד 10% מההיקף הזכויות במגרשים המיועדים למרכזים לוגיסטיים ולתעשייה. בהתאם למדיניות הועדה המחוזית לצמצום המסחר בשטחי תעשייה ותעסוקה, מחליטה הועדה כי היקף המסחר המרבי בתחום התכנית לא יעלה על 20,000 מ"ר (שטח עיקרי) סה"כ, לכל תחום התכנית, ומימושו יתאפשר – במגרשים המיועדים רק עם מימוש הזכויות למרכזים לוגיסטיים ולתעשייה.

3. תחבורה:

- עפ"י הבדיקות התחבורתיות שהגישו יזמי התכנית ביחס לתכנית, עולה כי ניתן לממש מיידית חלק קטן מזכויות הבניה המוצעות (כ- 22,000 מ"ר שטח עיקרי) בהתבסס על החיבור לכפר קסם מתחת לכביש 5. מעבר להיקף זכויות זה ועד לכ- 270,000 מ"ר שטח עיקרי (עפ"י הבדיקות שהוגשו), ניתן להסתמך על פתרון הנגישות ממחלף אבן העזר, (תכנית מח/116) – שועדת המשנה להתנגדויות החליטה בתאריך 15.12.04 לתת לה תוקף. מעבר להיקף זכויות זה אין פתרון תחבורתי סטטוטורי.

- בהתאם לזאת, מחליטה הועדה כי היקף הזכויות בתכנית מעבר לאשר ייקבע בתיאום עם משרד התחבורה ויועץ התנועה של הועדה המחוזית ייקבעו כמתארים בלבד, והוצאת היתרי בניה בתחומם תתאפשר רק לאחר אישור תכנית מפורטת, אשר תתבסס גם על פתרון תחבורתי לזכויות שיוגדרו בה. מסמכי התכנית יעודכנו בהתאם, וזאת בתיאום עם לשכת התכנון – כאשר קביעת היקף הזכויות לניצול יעיל של הקרקע, כולל הזכויות המתארים ייקבעו, ככל האפשר, בחלקה הדרומי של התכנית, מדרום לכביש מס' 1 המוצע בתכנית.

- מתן נגישות לשטח הגובל ממזרח.

4. הקצאות לצרכי ציבור:

- ההקצאות לצרכי ציבור בתכנית יוגדלו מכ- 34% ויעמדו על כ- 37 – וזאת בתיאום עם לשכת התכנון.

- בהתאם לזאת, יוגדל השטח המיועד למגרש ציבורי מ- 33 ד' לכ- 45 ד' ויועבר לשטח מגרשים 14-15, המצויים בתחום אזור המגן ובמקביל לרצועת השב"צ של תכנית רנ/150 – למעט הרצועה הצמודה לדרך

פרוטוקול החלטות ישיבה מס' 2005001 לתאריך 3.1.2005

מס' 1, ברוחב של כ 40 – 50 מ', אשר תישאר בייעודה לאזור למרכזים לוגיסטיים. רצועת השצ"פ במגרש מס' 11 תורחב לכ- 30 מ'.

5. השטחים המיועדים לחניונים ציבוריים יוסבו לדרכים רגילות. פתרונות החניה הנדרשים עפ"י התקן יינתנו בתחומי המגרשים, ולכן אין צורך בייעוד שטח נוסף לחניה ציבורית.
6. הגשת מסמך סביבתי אשר יתייחס, בין היתר, גם לנושא מניעת זיהום קרקע ומי תהום, והן לנושא התאמתה הסביבתית ביחס לייעודי הקרקע הגובלים - וזאת בהתאם להנחיות המשרד לאיכה"ס ומשרד הבריאות. המסמך הסביבתי יכלול כחלק ממסמכי התכנית כמסמך מנחה, והמלצותיו עפ"י חו"ד המשרד לאיכה"ס ומשרד הבריאות כולל לנושא השימושים שייקבעו בתכנית יוטמעו בהוראות התכנית ומסמכיה.
7. הגשת נספח הביוב למשרד הבריאות והמשרד לאיכה"ס, בהתאם להנחיותיהם, כולל קביעת שלביות והתניות ביצוע.
8. אישור נספח הניקוז ע"י רשות הניקוז הרלוונטית.
9. התכנית תעמוד על 60% לשימושים לוגיסטיים ועל 50% תכנית לשימושים האחרים – מסחר, תעשיה ומבני ציבור. מסמכי התכנית יתוקנו בהתאם.
10. הגשת טבלאות איזון והקצאה לבדיקת השמאי היועץ לוועדה המחוזית.
11. נספח הבינוי הנופי וחזותי – יעודכן בהתאם לשינויים שפורטו לעיל, ועקרונותיו – לנושא קווי בניין, גובה מבנים, תכנית, פיתוח נופי, חזית חמישית גודל מגרש מינימלי, חומרי בניה, וכד' – ייקבעו כמחייבים, וזאת בתיאום עם לשכת התכנון.
12. בנוסף, ולאור העובדה כי במהלך הדיון נטען שבשטח שמצפון לכביש 5 קיימים מבנים לא חוקיים רבים – מחליטה הועדה לפנות ליחידת הפיקוח המחוזי וליו"ר הועדה המקומית קסם לקבלת דו"ח מפורט ביחס לשימושים אלה, וזאת בתוך 30 יום מקבלת החלטה זו. ככל שקיימים מבנים בלתי חוקיים בשטח – מחליטה הועדה כי מימוש זכויות הבניה בתכנית יותנה בנקיטת צעדים כנגד השימושים הבלתי חוקיים במקום.
13. הקלה מדרך מס' 5 מקו בניין של 150 מ' לקו בניין של 75 מ' בסמכות הועדה המחוזית.
14. ככל שיימצא כי כתוצאה מתנאים אלה שונו מסמכי התכנית באופן ניכר ביחס למסמכים שהוצגו בדיון הנוכחי – יוצגו מסמכי התכנית המתוקנים בפני הועדה המחוזית טרם הפקדה בפועל וזאת בהתאם לשיקול לשכת התכנון המחוזית ויועץ המשפטי של הועדה.
15. תיקונים טכניים של לשכת התכנון אשר ימסרו תוך 14 יום מיום קבלת המסמכים המתוקנים.

פרוטוקול החלטות ישיבה מס' 2005001 לתאריך 3.1.2005

"החלטה זו תהיה בטלה בתוך שבעה חודשים מיום שנמסרה למגיש התכנית עפ"י סעיף 86 ד' לחוק אם לא ימולאו התנאים הקבועים בה"

החלטה לתכנית שד/168/2 – שדה חמד

- א. ענינה של תוכנית זו הוא חטיבת קרקע בגודל של כ-145 דונם ביעוד חקלאי, המצויה בין כביש 444 ומושב שדי חמד במערב, לתוואי כביש 444 הישן ותחום שיפוט ג'ליליה במזרח.
על כמחצית מתחום התוכנית מציעה התוכנית בניית מרכז מסחרי וחניה בגודל של כ-21,000 מ"ר שטח עיקרי + שרות, ועל רובה של המחצית הנותרת, מציעה התוכנית יעודי שפ"פ ושצ"פ, וזאת לשימושי נופש, ספורט וכד'.
- ב. ע"פ תמ"מ 3/21, מיועד השטח ל"אזור חקלאי / נוף כפרי פתוח".
- ג. בתאריך 2 אוקטובר 2002 שובצה התוכנית לדיון בועדה המחוזית וירדה מסדר יומה לבקשת יזם התוכנית.
- ד. הועדה, לאחר ששמעה את הסברי יזמי התוכנית וכן את עמדת המועצה האזורית דרום השרון - מחליטה לסרב לתכנית לעת זו – וזאת מהנימוקים הבאים:

פרוטוקול החלטות ישיבה מס' 2005001 לתאריך 3.1.2005

1. התכנית מציעה, כאמור, שטח למסחר בהיקף של כ- 21,000 מ"ר במתחם הגובל עם ג'לגוליה מצפון. עפ"י בחינה כלכלית שהוצגה ע"י יזמי התכנית, קיים ביקוש לשטחי מסחר בהיקף זה באזור, והתכנית מציעה כאמור לממשו בתחומה. במקביל דווח לוועדה, כי על פי תכנית המתאר המתגבשת לעיר ג'לגוליה, מוצעים שטחי מסחר בהיקף דומה בשטחים שבתחום העיר ג'לגוליה, לאורך כביש 444.
2. בחינת שתי חלופות אלו מבחינה תכנונית מעלה כי לשטחי המסחר המוצעים בתחום ג'לגוליה עדיפות על פני המוצע בתכנית הנדונה. ביחס לגישה התחבורתית יצויין כי הנגישות המוצעת בתכנית מכביש 444 אינה מקובלת – וזאת לאור השענותה על גישה ישירה מכביש 444 – ולפיכך נישען הפרויקט המוצע בפועל על כביש גישה פנימי של ג'לגוליה, העובר בשכונת מגורים, בעוד ששטחי המסחר המוצעים בג'לגוליה משורתיים תחבורתית בגישה ישירה מכביש 444.
3. עוד סבורה הוועדה, כי גם ביחס להיבט הכלכלי ולפוטנציאל ההכנסות הטמון בבסיס התכנית, הרי שבהשוואת ג'לגוליה למועצה האזורית "דרום השרון" מעלה כי בעוד שבתחום המועצה האזורית "דרום השרון" מספר אזורי מאושרים "מניבי ארנונה", דוגמת אזור התעשייה "בנימין" המצוי בסמיכות לפרויקט הנדון ומצפה ספיר - אין לג'לגוליה שום שטח משמעותי "מניב ארנונה" אשר יכול לשמש כבסיס כלכלי להתנהלותה.
4. עולה מכל אלה שהתכנית המוצעת נחותה במידת מה מבחינה תכנונית ביחס לשטחי המסחר המתגבשים בתחום ג'לגוליה, ובנוסף, עומדת למעשה בתחרות מול ג'לגוליה ביחס לשטחים מניבי ארנונה בתחום הרשות העירונית, אשר חסרים בה וכה נחוצים להתנהלותה.
5. לאור כל אלה, מחליטה הוועדה לדחות התכנית הנדונה. לעת גיבוש עמדתה התכנונית של הוועדה המחוזית ביחס לתכנית המתאר של ג'לגוליה בועדה המחוזית תוכל הוועדה לשוב ולבחון את השימוש הראוי לשטח זה, וכלל שיימצא לנכון תשקול הוועדה בשנית את השימוש הראוי בו.

החלטה לתכנית תממ/10/3 – שינוי מס' 10 נחל הירקון:

- א. בהמשך להחלטת הוועדה מיום 15.11.04 התקבלה תגובת עיריית פ"ת, המתייחסת, בעיקרה, הן לנושא ההארכה הנוספת של התנאים לפי סעיפים 78 לחוק ובנוסף – לנושא השימושים החורגים.
- ב. הוועדה, לאחר שבחנה נושא זה מחליטה כדלקמן:
 1. ראשית, ולאור העובדה כי תוקף התנאים לפי סעיף 78 יפוג ב-4.3.05 והתכנית עומדת ערב הפקדתה - אין צורך בהארכה נוספת של התנאים עפ"י סעיף 78.
 2. ביחס לתנאים עפ"י סעיף 98 מחליטה הוועדה להמליץ על קביעת אותם התנאים שנקבעו עפ"י סעיף 78 לחוק כתנאים לפי סעיף 98 לחוק בשינויים הבאים:
 - 2.1 ייקבע כי בסעיף ב' בתנאים לפי סעיף 78 תבוטל החלוקה לשלושה אזורי, וסעיף ב(1) יחול על כל תחום פ"ת.

פרוטוקול החלטות ישיבה מס' 2005001 לתאריך 3.1.2005

- 2.2 עם אישור המסמך התכנוני בתחום כל אחת מהרשויות (כנדרש עפ"י תממ/10/3) ישובו הועדה המחוזית והמועצה הארצית ויבחנו את התנאים הראויים עפ"י סעיף 98 לחוק, ובכלל זה גם לנושא השימושים החורגים.
- 2.3 ביחס לשטחי הישובים (תחום המחנה) – נווה ירק וגבעת השלושה, ממליצה הועדה להחריג שטחם מתחום התנאים שפורטו לעיל.

נס/124, מס' 4 בסד"י, ישיבת מליאה מס' 2005001 מתאריך 3/1/05

- א. הועדה דנה בתכנית הנדונה בישיבתה מיום 19.3.03 והחליטה להפקידה בתנאים.
- ב. סעיף 5 בהחלטת הועדה קבע כי: "תיקון מסמכי התכנית בהתאם להערות היועץ התחבורה של לשכת התכנון מיום 27.11.02".
- ג. במסגרת פגישות ותיאומים שנערכו עם יועץ התנועה של הועדה נמצא כי הערותיו מיום 27/11/02 אינן נדרשות במלואן.
- ד. לפיכך מחליטה הועדה לבטל את ההפניה למסמך מיום 27.11.02 בסעיף 5 בהחלטתה הנ"ל, ולקבוע כי התכנית תתואם עם יועץ התנועה של הועדה.
- ה. יתר סעיפי ההחלטה יישארו ללא שינוי.

יש לראות בהחלטה זו גם כהודעה בדבר הארכת מועד לפי סעיף 86 לחוק, שניתנה על-ידי יו"ר הועדה עד ליום 3.4.05

פרוטוקול החלטות ישיבה מס' 2005001 לתאריך 3.1.2005

החלטה לתכנית יד 2009/3 מתחם אברבנאל

- א. התוכנית הנדונה ענינה פינוי בינוי במרכז יהוד (378 יח"ד). התכנית נדונה בועדה המחוזית ביום 6 יוני 2001 והוחלט להפקידה בתנאים. סעיף 4 בהחלטה הנ"ל קבע כי: "יצויין בהוראות התוכנית כי אחוז התכסית הפנויה (מפינוי ואספלט) בכל מגרש, לא יקטן מ-30%".
- ב. בבדיקה שנעשתה על ידי עיריית יהוד, הסתבר כי מחמת אילוצים תיכנוניים במגרשים מס' 14 ו-81 לא ניתן לעמוד בשיעור התכסית שנקבע בהחלטת הועדה במגרשים אלו, אלא בשיעור תכסית פנויה של 20% בלבד. בהתאם לזאת מוחזרת התכניות לדיון נוסף.
- ג. הועדה, לאחר ששמעה הסברי יזמי ומתכנני התכנית, מחליטה לשנות את סעיף 4 בהחלטת הועדה מיום 6 ביוני 2001, באופן שבמגרשים מס' 14 ו-81 שיעור התכסית הפנויה מבינוי ואספלט לא יפחת מ-20% - וזאת בנוסח שיתואם עם לשכת התכנון.
- ד. שאר סעיפי ההחלטה ישארו ללא שינוי.

פרוטוקול החלטות ישיבה מס' 2005001 לתאריך 3.1.2005

החלטה לתכנית פת/ 505 / 12 – שכונת שלום אש

1. התכנית הנידונה עניינה חטיבת קרקע בשטח של כ- 28 דונם בשכונת שלום אש, רח' אורלוב פינת רח' קרול – אשר הוכרז כפרויקט פינוי בינוי במסגרת הועדה הבין משרדית לנושא. כיום מתגוררות במתחם כ- 140 משפחות, בפרופיל סוציו כלכלי נמוך, בבנינים של 4 קומות, והתכנית מציעה בניה של 640 יח"ד בבינוי של 17- 23 קומות, כולל שטחים ציבוריים וכד'. הצפיפות המוצעת הינה בשיעור של 33 יח"ד לדונם נטו, ושטח דירה ממוצעת עומד על 90 מ"ר. כמו כן מוצעים בתכנית שטחי מסחר בהיקף של 1,250 מ"ר שפונים לרח' אורלוב - וזאת לצורך פינוי חנויות קיימות.
2. **הועדה לאחר ששמעה הסברי יזמי ומתכנני התכנית וכן עמדת הועדה המקומית מחליטה להפקיד את התוכנית לאחר מילוי התנאים הבאים:**
 - א. תאום התכנית עם משרד התחבורה ויועץ התנועה של הועדה המחוזית והטמעת הערותיהם במסמכי התכנית. לא תותר נגישות תחבורתית לפרויקט מרחוב אורלוב, ויבחן תקן החניה הנדרש לאור קו הרכבת הקלה המיועד לעבור ברח' אורלוב.
 - ב. יתווסף להוראות התכנית סעיף ביחס לאחזקת המבנים, דוגמת חברת אחזקה וכד', וכן התייחסות לחומרי הבניה שיבטיחו עמידות המבנה ומערכותיו לאורך זמן.
 - ג. טבלאות איחוד וחלוקה יבדקו על ידי יועץ שמאי של הועדה.
 - ד. תוספת יח"ד בתכנית תהווה סטיה ניכרת, וזאת לאור היקף שטחי הציבור המוצעים בתכנית.

פרוטוקול החלטות ישיבה מס' 2005001 לתאריך 3.1.2005

- ה. שטחי המסחר יצומצמו באופן שלא יוצר רצף בנוי בין מגרשים 3002 ו-3003, והשטח יסומן לשצ"פ/שפ"פ. כמו כן יבוטל השטח המסחרי במגרש 3003 לטובת שצ"פ/שפ"פ. מסמכי התכנית יתוקנו בהתאם.
- ו. ישמר חייץ ירוק של 7 מ' לפחות בין מגרש 3002 לבין מגרש 5002 המיועד לשב"צ.
- ז. קו בנין לרחוב אורלוב לא יפחת מ-3 מ' גם בתת הקרקע לשם מעבר תשתיות עתידיות.
- ח. קוי הבנין יסומנו במסמכי התכנית ויקבעו כמחייבים – וזאת בתיאום עם לשכת התכנון.
- ט. הוספת חתכים וחזיתות לנספח הבינוי, המתארים את הקיים והמוצע גם יחד, כולל בחינת היחס בין בנין הרכבת הקיים במגרש שבפינה הצפון-מזרחית לבינוי המוצע בצמוד.
- י. הוספת הוראות בדבר בית גידול לעצים בוגרים בתחום השטחים הפתוחים מעל מרתף החניה.
- יא. יחידת רישום לבית המשותף לא תעלה על 100 יח"ד.
- יב. הגשת תכנית החניון המוצע כולל פירוט אופן מימושו (בהתאם לשלבויות הביצוע) ורישומו.
- יג. ייקבע בהוראות התכנית כי במידה והתכנית לא תחל במימושה בתוך 5 שנים מיום אישורה – תבוטל התכנית והזכויות יוחזרו למתכונת עפ"י התכנית המאושרת כיום.
- יד. הצגת חלופה תכנונית אשר תציג את הכללת "בנין הרכבת" בתכנית זו ומשמעויותיה ביחס לתכנית במתכונתה זו.
- טו. מסמכי התכנית יוצגו טרם הפקדתם בפועל בועדה המחוזית.
- טז. תיאום גובה הבינוי עם משרד הבטחון.
- יז. הערות טכניות של לשכת התכנון – אשר ימסרו ע"י לשכת התכנון תוך 14 יום מיום קבלת המסמכים המתוקנים כמפורט לעיל.

"החלטה זו תהיה בטלה בתוך שבעה חודשים מיום שנמסרה למגיש התכנית עפ"י סעיף 86 ד' לחוק אם לא ימולאו התנאים הקבועים בה"

הערה: יו"ר הועדה ד"ר שוקי אמרני לא השתתף בדיון.

פרוטוקול החלטות ישיבה מס' 2005001 לתאריך 3.1.2005

פת/ 1205 / 53 - רח' אורלוב, פ"ת

א. התכנית הנדונה עניינה חטיבת קרקע בשטח של כ- 2.5 דונם, הממוקמת ברח' אורלוב ובסמיכות לתחנה המרכזית. התכנית מציעה הגדלת זכויות הבניה במגרשים שבתחום התכנית מ 125 % (שטח עיקרי) עפ"י התכנית המאושרת, בבינוי של 4 קומות, ל- 430% (שטח עיקרי), ובינוי של 18 קומות, כאשר 2 הקומות התחתונות מיועדות למסחר והשאר למשרדים.

ב. הועדה, לאחר ששמעה הסברי יזמי התכנית וכן עמדת הועדה המקומית – מחליטה כדלקמן:

1. ראשית מציינת הועדה, כי בהתאם למדיניות התכנון אותה הועדה מקדמת, ואשר אף מצאה ביטוייה בתכנית המתאר המחוזית תמ"מ/ 3 / 21, יש מקום לתוספת זכויות ולהגברת ניצול הקרקע בסמיכות ובקרבה למערכות הסעה רבות קיבולת, תוך הפחתה, במקביל, של תקני החניה במקום. השטח הנדון, המצוי כאמור בסמיכות לתחנה המרכזית, כמו גם לתחנת הרכבת והרכבת הקלה, ראוי לדעת הועדה להחלת מדיניות זו בתחומו.
2. יחד עם זאת, שטח זה אינו היחיד באזור המצוי בסמיכות למערכות ההסעה רבות הקיבולת שפורטו לעיל. עפ"י אשר דווח לוועדה, מצויים באזור מספר פרויקטים נוספים, המציעים – כל אחד בתחומו - תוספת זכויות משמעותית, דוגמת תכנית לתחנה מרכזית (פת/ 1256 / 10), פנוי בינוי בר כוכבא (פת/ 1268 / 71) ועוד.
3. לאור כל אלה, ולאור השינוי הניכר הצפוי להתחולל באזור זה כתוצאה מהפעלת מערכות ההסעה רבות הקיבולת - סבורה הועדה כי לצורך מימושה המיטבי של מדיניות התכנון שפורטה לעיל באזור זה, ותוך השגת התועלות המרביות לציבור במקום - יש לגבש, ראשית, תפיסה תכנונית כוללת לאזור זה, ורק על בסיס תפיסה זו – ניתן יהיה לבחון, בהמשך, את התכנון המיטבי בכל אחד מהפרויקטים במקום ובכללם התכנית הנדונה. על תפיסה זו

פרוטוקול החלטות ישיבה מס' 2005001 לתאריך 3.1.2005

להתייחס גם לעקרונות תכנית האב המתגבשת לעיר פ"ת, ובנוסף, לפרט, בין היתר, את המגרשים הראויים לתוספת זכויות, שיעור הזכויות הרצוי, פירוט התכליות והשימושים בהם, מידת ומיקום ההקצאות לצרכי הציבור במקום, עקרונות בינוי ותכנון אדריכלי ועוד – ולהתייחס, בין היתר, לאופן השתלבות הבינוי בבנייני המגורים הסמוכים, כמו גם להיבטים סביבתיים, תחבורתיים, כלכליים – שמאיים, פתרונות חניה, ניקוז וכד'.

4. **לאור בקשת ראש עיריית פ"ת ועם גיבוש התפיסה התכנונית לאזור זה כאמור לעיל, מחליטה הועדה לשוב ולדון בתכנית הנדונה על רקע תפיסה תכנונית זו.**

הערה: יו"ר הועדה ד"ר שוקי אמרני לא השתתף בדיון.

החלטה לתכנית אל/1/3/195 – אזור לשירותים עירוניים

ירד מסדר היום לבקשת היזם.

פרוטוקול החלטות ישיבה מס' 2005001 לתאריך 3.1.2005

להלן רשימת תכניות אשר קיבלו תוקף בהתאם להוראות סעיף 108 ג' לחוק
התכנון והבניה (מליאה לתאריך 3.1.2005)

מס' תכנית	מקום	ועדה
זמ/1/3/63/598	זמורה	משנה
הצ/1/1/292	שרונים	משנה
בר/292	שורקות	משנה
רח/36/950	רחובות	משנה
בר/11/158	שורקות	משנה

"האמור בכפוף למילוי התנאים שנקבעו בעבר למתן תוקף, ככל שנקבעו"

"ההחלטות כפופות לאשור הפרוטוקול בהתאם להוראות סעיף 12 לתקנון נוהל לישיבות הועדה"

ישיבה נעולה